ОБРАЗОВАНИЕ

ЦИФРОВОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Недавно в г. Алматы состоялся 13-й Казахстанский Юридический Форум 2023 (KLF2023), в работе которого приняли участие более 400 ведущих юристов РК, представляющие около 150 известных юридических фирм страны. Также в нем участвовали известные международные эксперты из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Целью форума было создание диалоговой площадки для обмена опытом, обсуждения проблем и решений с представителями уполномоченных государственных органов, международными и национальными экспертами, представителями гражданского общества, субъектами бизнеса и права. Работа форума была сосредоточена по таким секциям, как корпоративное право, финансовое право, недропользование и экология, разрешение юридических споров.

Наибольший интерес участников вызвала работа секции «Цифровое право». Регламент работы секции, статус участников, проблемы и абсолютно нетрадиционные юридические механизмы решения, обусловили острый интерес к данной новой тематике.

Модератором секции «Цифрового права» выступил Ермек Рустамбекулы, который соединил представителя Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Нурхата Кушимова, депутата Мажилиса Парламента РК Екатерину Смышляеву, представителей сферы юридического образования – Даулета Байдельдинова, декана юридического факультета КазНУ им. Аль-фараби, Сергея Пен, провоста Университета КазГЮУ, Айдара Сайтбекова, начальника Алматинской Академии МВД РК. В работе секции также приняли участие специалисты в области компьютерных технологий, искусственного интеллекта, онлайн платформ, социальной цифровизации.

Цифровое право является результатом процесса глобальной цифровизации Казахстана. В Послании Президента РК от 1 сентября 2022 года цифровизация названа в качестве одного из путей решения системных проблем нашей экономики. Вместе с тем, отмечено и отсутствие «ощутимого прогресса» в этом и других вопросах, рассмотренных в данном Послании. Главой государства в качестве предстоящих на ближайшие годы задач предусмотрено обеспечение полной цифровизации налогового контроля, объединение на единой цифровой платформе всех сведений о состоянии сельскохозяйственных земель, водных ресурсах, ирригационных системах и транспортной доступности, внедрение с 2023 года Цифровой карты семьи и Социального кошелька. В судебной системе разрабатывается цифровой аналитический инструментарий, который призван обеспечить единообразие в отправлении правосудия.

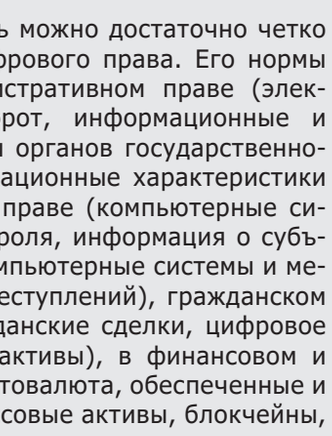
Необходимость цифровизации привела к применению цифровых технологий во всех сферах деятельности государства, что нашло отражение во многих отраслях права.

На сегодняшний день можно достаточно четко провести градацию цифрового права. Его нормы применяются в административном праве (электронный документооборот, информационные и статистические системы органов государственного управления, информационные характеристики граждан), в уголовном праве (компьютерные системы слежения и контроля, информация о субъектах преступлений, компьютерные системы и методы расследования преступлений), гражданском праве (цифровые гражданские сделки, цифровое имущество, цифровые активы), в финансовом и банковском праве (криптовалюта, обеспеченные и не обеспеченные финансовые активы, блокчейны, майненги и т.д).

Анализ этих проблем показывает, что активное применение цифровых технологий в практике нашего государства сочетается с недостаточностью законодательного регулирования. Наиболее развитой является отрасль финансового права, где в последнее время приняты ряд законов о цифровых активах. Но этого недостаточно.

Сюда следует добавить проблему преподавания и изучения учебной дисциплины «Цифровое право». Цифровое право в разных университетах и вузах преподаются по-разному, а где-то не преподаются совсем. Специального образовательного стандарта по данной дисциплине нет. Поэтому необходимо сегодня выработать единую политику подготовки специалистов в области цифрового права.

На сегодняшний день можно уверенно сделать вывод о том, что цифровое право в ближайшие десятилетия будет наиболее динамично развивающейся и перспективной отраслью права.



Светлана РОМАНЕНКО,
финансовый аналитик, магистрант Университета Қонаева

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

...НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

В городах Усть-Каменогорск и Алтай Восточно-Казахстанской области для мотивации молодежи к выполнению воинского долга, а также для поддержания положительного имиджа Вооруженных Сил Республики Казахстан и престижа воинской службы Министерством обороны РК проведены информационно-агитационные мероприятия.



В рамках информационно-разъяснительных работ агитационная группа провела военно-патриотическую акцию «Жаңа Қазақстанның тірегі – айбынды жастар», главной целью которой является военно-патриотическое воспитание молодежи.

– В рамках реализации поручения Президента страны по повышению имиджа воинской службы, мотивации молодежи к выполнению воинского долга и военно-патриотического воспитания граждан, мы прибыли в Восточный Казахстан для проведения информационно-агитационных работ. Основной целью наших мероприятий является поддержание положительного имиджа Вооруженных Сил РК и престижа воинской службы, мотивация молодежи к выполнению воинского долга, а также военно-патриотическое воспитание граждан, – сообщил офицер управления идеологической работы Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК, подполковник Даулет Бейсеков.

Встречи с воспитанниками «Жас сарбаз» прошли в общеобразовательной школе №49, расположенной в пригородном поселке Ахмирово и учениками других школ города – в концертном зале «Ертіс концерт» в Усть-Каменогорске.

В ходе встреч были обсуждены ряд вопросов военно-патриотического воспитания, поступления в военные учебные заведения, воинского учета и приписке к призывным участкам, были разъяснены основные положения законодательства о воинской службе, долга прохождения службы в рядах Вооруженных Сил РК.

В настоящее время система военного образования охватывает все уровни образования. К примеру, среднее образование представлено республиканскими школами «Жас Ұлан» в городах Алматы, Шымкент, Караганда, куда поступают после девятого класса и учатся два года.

Среднее техническое образование располагает двумя военными колледжами, выпускающими младших сержантов. Военный колледж в Астане принимает учащихся после девятого класса и выпускает после трех лет обучения, а военный колледж в Щучинске принимает после 11 класса, выпускает – через два года.

Бакалавриат включает в себя три высших военных учебных заведения: Военный институт сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова (Алматы), Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи (Алматы) и Военный институт сил воздушной обороны (Актобе).

– Кроме того, при гражданских вузах Казахстана имеются военные кафедры, где можно пройти обучение по программам офицера и сержанта запаса. Таких кафедр по вузам страны – 37. Различные льготы позволяют охватить наибольшее количество призывного состава молодежи, повысив привлекательность Вооруженных Сил, – рассказал школьникам о системе военного образования в Казахстане представитель Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК, полковник, доктор PhD Ерболат Адельбаев.

В итоге решаются три задачи. Прежде всего, Министерство обороны получает подготовленный военно-обученный резерв, повышается интерес молодых людей к военной службе, престиж Вооруженных Сил РК, у молодежи развивается чувство патриотизма. Второе – молодые люди, прошедшие срочную воинскую службу, имеют возможность поступить в вуз по выбранной специальности. И, в-третьих, в стране значительно уменьшится кадровый дефицит квалифицированных специалистов по данному направлению.

К слову, в Усть-Каменогорске в 16 школах имеется 49 классов «Жас сарбаз», военное обучение ведется в двух вузах – на военной кафедре Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева и в Восточно-Казахстанском государственном университета им. С. Аманжолова.

– По отзывам родителей, обучение в классах «Жас сарбаз» благотворно влияет на школьников: они стали более дисциплинированными, лучше учиться. Так, в этом году все 16 детей класса «Жас сарбаз» средней школы №4 поступили в различные вузы (в том числе, и военные), причем 14 из них – на гранты, – сообщил методист отдела образования города Усть-Каменогорска Виктор Храмцов, подчеркнув, что задача в том, что классы готовят не обязательно будущего военного специалиста, но обязательно гражданина и патриота.

В рамках мероприятия в концертном зале «Ертіс концерт» прошла концертная программа, организованная Центральным ансамблем Министерства обороны РК, а также выставка экспонатов Государственного военно-исторического музея (г. Астана), где были выставлены материалы, имеющие историческую ценность: артефакты, военная экипировка, а также другие вещи и предметы Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и воинов-«афганцев». Кроме того, войсковыми частями совместно с Национальной гвардией РК были развернуты выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия.

Подготовила
Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО,
фото автора и пресс-службы
Усть-Каменогорского гарнизона

ЧС

ПРИБОР, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ

Накануне зимы сотрудники ДЧС ВКО начали проводить обходы жилых частных домов с разъяснением правил эксплуатации электроприборов, печного отопления. В итоге уже охвачено порядка девяти тысяч домов. В результате зафиксировано более четырех тысяч нарушений, связанных с ненадлежащей эксплуатацией печного отопления.



Проведя анализ нарушений, специалисты ДЧС ВКО отметили, что помимо подготовки печей к отопительному периоду, для безопасности в доме целесообразно установить датчик угарного газа, который позволит среагировать на концентрацию опасного газа и своевременно предупредить об этом владельцев дома специальным сигналом.

– Ежегодно сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям данные умные приборы устанавливаются в многодетных семьях, домах одиноких пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан, – рассказал начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Восточно-Казахстанской области Нуржан Омиржанов.

Всего за последние четыре года, благодаря сигнализаторам, было спасено 37 жизней, из них – 28 детей.

Диана ЮРЬЕВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении бывшего акима Острогорского сельского округа Астраханского района Акмолинской области К. за причинение легкого вреда здоровью Ж. (ч. 1 ст. 73-1 Кодекса об административных правонарушениях).

ДРАЧЛИВЫЙ АКИМ

Судом установлено, что в селе Новый Колутон между акимом К. и работником ТОО Ж. произошел словесный конфликт за неподачу последним воды населению. В ходе конфликта К. ударил ладонью работника по затылку, от чего последний упал и ударился лицом.

Вина К. подтверждена показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта, согласно которому у Ж. обнаружены телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека.

Санкция ч. 1 ст. 73-1 КоАП за умышленное причинение легкого вреда здоровью предусматривает наказание в виде штрафа в размере 15 МРП либо арест на 15 суток.

Суд, с учетом смягчающих обстоятельств (К. впервые привлекался к административной ответственности, имеет положительную характеристику), а также отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил штраф в размере 15 МРП.

Вместе с тем, суд вынес частное постановление в адрес акима области, в котором обратил внимание на отсутствие контроля за деятельностью нижестоящих акимов, и для принятия должных мер реагирования.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Акерке ЖУМАБАЕВА

Собственник - ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Директор
Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Главный редактор
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Зам. главного редактора
Дина АМИРОВА

Корреспонденты
Сая ИССА
Ришат МАХСУТОВ

г. Астана -
Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Акмолинская область, г. Кокшетау
Наталья ЯКОВЛЕВА,
тел. 8 778 945 42 81

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

СКО, г. Петропавловск -
Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44

ЗКО, г. Уральск
Евгения МАКСИМОВА,
тел. 8 708 181 45 66

Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
E-mail: zanreklama@mail. ru
zanreklama.kz

Адрес редакции:
050012, г. Алматы,
ул. Х. Досмухамедова, 68 б
(уг. ул. Карасай батыра),
тел. 8(727) 292-43-43

Разовый тираж 5575 экз. Недельный тираж 11150 экз. Заказ №151 Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан

Периодичность выхода:
вторник, пятница

Опубликованные материалы могут не отражать точку зрения редакции.

Перепечатка и использование материалов, опубликованных в «ЮГ», разрешаются только с письменного согласия редакции.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.
Претензии по поводу ошибок, допущенных рекламодателями, принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации.
Свидетельство о постановке на учет № 16293-Г от 12 января 2017 года, выдано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации.
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ».
Отпечатана в типографии: ТОО «Принт плюс», Алматинская область, п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, д. 2в. Тел. 251-78-31, тел. /факс 251-78-27.